

1500175-46.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... o réu negou o envolvimento com o tráfico. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo. Não tem certeza, mas acredita que foi apreendido o valor de R\$ 20,00.

Semelhante é o depoimento de Alfredo Paulino da Silva.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-46.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-46.2022.8.26.0616 - 51/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2016316/2022 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 22519616 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 272/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo de Andrade da Cruz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

RICARDO DE ANDRADE DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 18h, na Rua Diva, nº 651, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 51 porções de cocaína, pesando 28,56g e 18 porções de maconha, pesando 31,87g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 146, 151/153).

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2022 (fls. 154).

O réu foi citado (fls. 175).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião

em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. O acusado postulou a absolvição com base na insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 5/9), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 17/20), legitimação (fls. 34) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/85).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu "negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas.

Afirmou ser usuário de maconha e que nem chegou a adquirir o entorpecente, pois foi logo abordado e conduzido a esta unidade." (fls. 9).

Em juízo, alegou que trabalhava em uma empresa perto dos fatos. Disse que é usuário de maconha. Afirmou que estava chegando no local para comprar uma porção de maconha quando a viatura surgiu. Nesse momento, o traficante jogou a sacola. Negou conhecer as testemunhas e não apresentou ressalvas.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Thiago Alkamini Braga, guarda civil municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando, ao entrar em área conhecida como ponto de tráfico de drogas, visualizou o réu entregar algo a um desconhecido, que estava no interior de um veículo. Narrou que, assim que se aproximou, o condutor fugiu e o réu foi detido. Durante a revista pessoal, foi encontrada, entre as pernas do acusado, uma sacola, que continha porções de drogas (cocaína e maconha). Destacou, ainda, que alguns entorpecentes foram encontrados na mão do réu. Questionado, o réu negou o envolvimento com o tráfico. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo. Não tem certeza, mas acredita que foi apreendido o valor de R\$ 20,00.

Semelhante é o depoimento de Alfredo Paulino da Silva.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido (eventuais divergências contidas nos depoimentos são justificáveis e não têm o condão de afastar a credibilidade de tais relatos em razão do considerável número de flagrantes e do tempo decorrido entre a data do fato e a da audiência). Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Vale lembrar que, no caso em testilha, o acusado estava em situação de flagrância quando foi abordado pelos guardas municipais, pois estava na posse de drogas, que estavam na sacola carregada por ele.

Logo, a atuação dos guardas municipais não era voltada à investigação, mas destinada a efetuar a prisão em flagrante, cuja conduta encontra respaldo no artigo 301 do Código de Processo Penal, razão pela qual a r. decisão proferida no RE nº 128177/SP não se enquadra na hipótese dos autos.

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Descabimento - Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína - Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 - Araras - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Coelho - 23.07.08 - V.U. - Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu, que é reincidente (fls. 35 - proc. 40177-27.2013), foi preso em poder de sessenta e nove porções de drogas, entre cocaína e maconha, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do

Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Outrossim, o réu ostenta condenação definitiva por roubo (fls. 35/36 – proc. 10951-21.1999). Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, verifico o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Logo, elevo a sanção em 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Em virtude da reincidência (fls. 35 – proc. 40177-27.2013), acresço à pena a fração de 1/6, o que totaliza 8 anos e 2 meses de reclusão e 815 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou atividade lícita, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado, reincidente, praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 115). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar RICARDO DE ANDRADE DA CRUZ à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 815 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA